



ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Göteborgs tingsrätts dom den 14 april 2025 i mål nr T 2505-24, se bilaga A

PARTER

Klagande

AA [redacted], 1981 [redacted]

Ombud och rättshjälpsbiträde: Advokaten Sara Söderberg
Östra Hamngatan 52, 411 09 Göteborg

Motpart

BB [redacted], 1992 [redacted]

Ombud: Advokaten Louise Kruse
Viktoriagatan 16, 411 25 Göteborg

SAKEN

Umgänge med barn

HOVRÄTTENS DOMSLUT

1. Med ändring av tingsrättens dom i fråga om umgänge, punkten 2 i domslutet, förordnar hovrätten att CC [redacted], 2018 [redacted], ska ha rätt till umgänge med AA [redacted] enligt följande.
 - a. Varje jämn vecka, från lördag kl. 10.00 till söndag kl. 18.00, vid tre tillfällen och därefter
 - b. varje jämn vecka, från fredag efter skolans slut till söndag kl. 18.00, vid tre tillfällen och därefter
 - c. varje jämn vecka, från fredag efter skolans slut till måndag vid skolans början.
 - d. Vartannat sportlov/februari- och juli-lov, ojämnna år, från fredag före lovet efter skolans slut till fredag under lovet kl. 16.00.

Avgörandet är elektroniskt undertecknat

Dok.Id 853824

Postadress
Box 40
401 20 Göteborg

Besöksadress
Packhusplatsen 6

Telefon
031-701 22 00
E-post: hovratten.vastrasverige@dom.se
www.vastrahovratten.domstol.se

Telefax
-

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:00

- e. Vartannat påsklov, jämna år, från skärtorsdag efter skolans slut till fredag nästkommande vecka kl. 16.00.
- f. Vartannat läslov/höstlov, ojämna år, från måndag under lovet kl. 16.00 till nästkommande måndag vid skolans början.
- g. Varannan julhelg, ojämna år, från den 22 december kl. 16.00 till den 29 december kl. 16.00.
- h. Varannan nyårshelg, jämna år, från den 30 december kl. 16.00 till den 7 januari kl. 16.00.
- i. Varje sommarlov, två perioder om två veckor vardera, med överlämning måndagar kl. 16.00. AA ska senast den 15 april varje år ange vilka veckor han önskar. Om parterna inte är överens senast den 30 april har AA företräde att välja veckor jämna år och BB företräde att välja veckor ojämna år.
- j. Det löpande umgänget enligt punkterna a-c utgår när umgänge enligt punkterna d-i infaller. CC har rätt till motsvarande storhelgs- och lovvistelse enligt punkterna d-i med BB motsatta år.

Hämtning och lämning ska ske i skolan. För det fall CC inte är i skolan ska överlämning ske i Kungälv, med hämtning kl. 16.00 och lämning kl. 08.00, om inte andra tider anges ovan.

- 2. Det som hovrätten har bestämt enligt punkten 1 ska gälla omedelbart, även om domen överklagas.
- 3. Hovrätten avslår AA:s yrkande om jämkning av procentsatsen för beräkning av rättshjälpsavgiften.
- 4. Hovrätten fastställer, med förtydligande av det som tingsrätten förordnat i punkten 5 i domslutet, att den ersättning som bestämts i denna punkt utgör ersättning enligt rättshjälpslagen. Hovrätten fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen åt Sara Söderberg för arbete i hovrätten till 30 729 kr. Av beloppet avser 24 583 kr arbete och 6 146 kr mervärdesskatt.

YRKANDEN I HOVRÄTTEN

AA har yrkat att hovrätten beslutar att CC, 2018, ska ha rätt till umgänge med honom enligt följande:

- a. Från varannan lördag kl. 10.00 till söndag kl. 18.00, jämna veckor, med överlämning i Kungälv, vid tre tillfällen och därefter;
- b. Från varannan fredag efter skolans slut till söndag kl. 18.00, jämna veckor, vid tre tillfällen och därefter;
- c. Från varannan fredag efter skolans slut till måndag vid skolans start, jämna veckor, vid tre tillfällen och därefter;
- d. Från varannan torsdag efter skolans slut till måndag vid skolans start, jämna veckor.
- e. Vartannat februarilov, ojämna år, från torsdag före lovet efter skolans slut till fredag veckan därpå kl. 16.00.
- f. Vartannat påsklov, jämna år, från skärtorsdag efter skolans slut till fredag veckan därpå kl. 16.00.
- g. Vartannat höstlov, ojämna år, från första måndagen under lovet kl. 16.00 till nästföljande måndag vid skolans start.
- h. Varannan jul, ojämna år, från den 22 december kl. 16.00 till den 29 december kl. 16.00. Överlämning ska ske i Kungälv.
- i. Vartannat nyår, jämna år, från den 30 december kl. 16.00 till den 7 januari kl. 16.00. Överlämning ska ske i Kungälv.
- j. Under sommaren, veckorna 27, 28, 31 och 32, med start och slut på måndagar. Överlämning ska ske i Kungälv kl. 16.00.

I den mån inte annat framgår ovan har AA begärt att överlämning ska ske på skolan och, om skolan är stängd, i Kungälv kl. 16.00.

AA har vidare begärt jämkning av den beslutade procentsatsen för beräkning av rättshjälpsavgiften.

BB har motsatt sig att tingsrättens dom ändras.

UTREDNINGEN I HOVRÄTTEN

Parterna har åberopat samma grunder och i huvudsak samma bevisning som vid tingsrätten. Hovrätten har tagit del av förhören med BB, AA och DD, samt viss ny skriftlig bevisning som BB har åberopat i hovrätten i form av SMS och utdrag från Skatteverket.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Umgänge

I enlighet med tingsrättens dom har BB ensam vårdnad om CC. Hovrätten har att pröva i vilken omfattning CC ska ha rätt till umgänge med AA.

Rättsliga utgångspunkter

Som tingsrätten har redogjort för ska barnets bästa vara avgörande för frågor om barns umgänge. Vid den bedömningen ska det fästas avseende särskilt vid bland annat risken för att barnet utsätts för övergrepp eller annars får illa (se 6 kap. 2 a § föräldrabalken). Hänsyn ska även tas till barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna, även om det behovet är underordnat risken för att barnet får illa. Om det inte kan förutses någon beaktansvärd risk för att barnet får illa ska behovet av en nära och god kontakt med båda föräldrarna i regel väga tungt vid bedömningen av barnets bästa. (Se prop. 2024/25:10 s. 75.) Domstolen ska vidare, med beaktande av barnets ålder och mognad, tillmäta barnets åsikter betydelse (se 6 kap. 2 b § föräldrabalken).

Domstolens riskbedömning ska grundas bland annat på vad som är utrett om tidigare inträffade händelser och om andra faktiska omständigheter. Det ligger i sakens natur att en riskbedömning är framåtsyftande. Det innebär att det inte behöver vara utrett att de förhållanden som kan leda till att barnet får illa faktiskt kommer att inträffa, utan det är tillräckligt att det finns konkreta omständigheter som talar för att det finns en

framtida risk för att barnet kommer att fara illa. (Se prop. 2024/25:10 s. 19 och jfr rättsfallet NJA 2023 s. 1018 p. 12-15.)

Hovrättens bedömning

Mot bakgrund av de påståenden om sexuella övergrepp som förts fram i målet gör hovrätten först en bedömning av risken för att CC utsätts för övergrepp vid umgänge med AA.

Det kan konstateras att AA inte är dömd för något brott mot CC och förundersökningen gällande brott mot henne är nedlagd. Utredningen i målet avseende påstådda sexuella övergrepp består huvudsakligen av socialtjänstens utredning som CC varit föremål för, vilken inleddes efter en polisanmälan från BB i november 2023 och en anmälan från CC:s förskola i januari 2024. Anmälningarna grundar sig i båda fall på uttalanden som CC ska ha gjort inför respektive anmälare. I januari 2024 berättade CC för förskolepersonal bland annat att AA ”pillar mig på kissen fast jag inte vill”. Övriga uppgifter om sexuella övergrepp i familjerättens utredningsmaterial kommer från BB. Eftersom CC senare inte bekräftat uppgifterna i något dokumenterat sammanhang, varken i barnförhör hos polisen eller i samtal med socialtjänsten, och det framkommit att CC under hösten 2023 behandlades av föräldrarna med salva för besvär i underlivet är det svårt att dra någon egentlig slutsats utifrån det som CC ska ha berättat. Inte heller vad som framkommit i övrigt ger något stöd åt uppgifterna om övergrepp.

Vidare har framkommit att BB under samma period som hon gjorde polisanmälan hade en relation med en man som senare dömts för brott med koppling till nätverket Pedo Hunting Sweden (PHS) som utger sig för att ”jaga pedofiler”. Mannen bodde tillsammans med BB och CC under tiden november 2023 – april 2024. Det går enligt hovrätten inte att helt bortse från att den relationen, medvetet eller omedvetet, kan ha påverkat BB:s uppfattning och agerande kring CC under denna period.

Den slutsats som enligt hovrätten kan dras av utredningen i denna del är att det inte finns några tydliga uppgifter som talar för att CC skulle ha utsatts för övergrepp av AA. Det finns således inte några konkreta omständigheter som medför att det finns en beaktansvärd risk för att CC kommer att utsättas för sexuella övergrepp vid umgänge med sin pappa. Vad som har framkommit om att AA vid ett umgänge ska ha badat badkar med CC förändrar inte den bedömningen.

Hovrätten går nu över till att bedöma risken för att CC annars far illa i samband med umgänge med AA. Som tingsrätten redogjort för har AA tidigare haft ett narkotikamissbruk vilket i sig utgör en risk vid umgänge. Under en pågående skyddstillsyn 2023 lämnade han tre prover som visade positivt på narkotikabruk. Efterföljande provtagningar har däremot inte påvisat bruk av narkotika och det har inte heller framkommit något annat som talar för att han har använt narkotika sedan dess. Tvärtom har socialsekreterare i Ale kommun i samband med ansökan om bistånd i mars 2025 bedömt att AA varken har ett aktivt missbruk eller någon uttalad risk för återfall i tidigare missbruk av narkotika. Den bedömningen bekräftas i någon mån av att han vid samma tid lämnade ett negativt prov avseende bruk av narkotika. Mot denna bakgrund bedömer hovrätten risken för att CC far illa vid framtida umgänge med AA på grund av missbruk som låg.

Hovrätten konstaterar vidare att CC sedan sommaren 2024 har haft ett regelbundet umgänge med AA i varierande omfattning, såväl självständigt som i närvaro av umgängesstödjare. Det har inte framkommit annat än att umgänget har fungerat väl. Familjerättens utredare anser att CC:s låga ålder och mognad innebär att hennes åsikter bör tillmätas begränsad betydelse i utredningen. Det framgår dock att CC har gett uttryck för att hon vill träffa sin pappa.

Sammantaget ger utredningen inte stöd för att det finns någon beaktansvärd risk för att CC skulle utsättas för sexuella övergrepp eller annars fara illa vid umgänge med AA. I stället kommer ett mer omfattande umgänge med AA bättre tillgodose CC:s behov av en nära och god kontakt med sin pappa. Hovrätten bedömer

därför att det är till CC:s bästa med umgänge i enlighet med vad som framgår av domslutet.

Det som hovrätten har beslutat om umgänge ska gälla utan hinder av att domen inte har fått laga kraft.

Rättshjälp

AA har till stöd för sitt yrkande om jämkning av procentsatsen anfört i huvudsak att han sedan målet påbörjades i hovrätten blivit arbetslös och uppbär ekonomiskt bistånd.

Om den rättssökandes ekonomiska underlag förändras väsentligt innan rättshjälpsärendet har avslutats får jämkning ske efter vad som är skäligt (se 24 § rättshjälpslagen). Jämkning till en lägre procentsats kan endast avse avgifter som ännu inte har betalats och ska som regel endast avse kostnader som har upparbetats efter ansökan om jämkning (se prop. 1996/97:9 s. 163 och 215 f. samt RH 2001:21).

Ansökan om jämkning inkom i samband med att rättshjälpsbiträdet gav in sin kostnadsräkning i målet. Det saknas skäl att jämka den rättshjälpsavgiftsgrundande procentsatsen för kostnader som skulle kunna uppkomma därefter. Inte heller finns särskilda skäl att frånga principen om att jämkning inte ska avse redan upparbetade kostnader. AA:s yrkande i denna del ska därför avslås.

ÖVERKLAGANDE, se bilaga B

Överklagande senast den 26 februari 2026

Domare: Hovrättsråden Johanna Hagman och Sara Fröding Linebäck, referent, samt
tf. hovrättsassessorn Matilda Hallgren



GÖTEBORGS TINGSRÄTT

DOM

2025-04-14

Meddelad i

Göteborg

Mål nr

T 2505-24

PARTER**Kärande**BB [redacted], 1992 [redacted]
[redacted]

Ombud: Advokat Louise Kruse
Swedbergs Advokatbyrå HB
Viktoriagatan 16
411 25 Göteborg

SvarandeAA [redacted], 1981 [redacted]
[redacted]
[redacted]

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Sara Söderberg
Advokatfirman Ottosson & Pakas AB
Kungsportsavenyn 32
411 36 Göteborg

DOMSLUT

1. BB [redacted] ska ha ensam vårdnad om CC [redacted], 18 [redacted]. Det innebär att CC [redacted] också kommer bo stadigvarande hos sin mamma.
 2. CC [redacted] ska ha rätt till umgänge med AA [redacted] varannan lördag från kl 10 till kl 18 med början lördagen den 19 april 2025.
 3. Det som beslutats under punkterna 1 och 2 gäller omedelbart, även om domen överklagas.
 4. Tingsrättens interimistiska beslut den 12 december 2024 ska inte längre gälla.
 5. Sara Söderberg får ersättning av staten med 156 280 kr varav 119 584 kr avser arbete, 4 640 kr tidsspillan, 800 kr utlägg och 31 256 kr mervärdesskatt.
-

Avgörandet är elektroniskt undertecknat

Dok.Id 3074187

Postadress

404 83 Göteborg

Besöksadress

Ullevigatan 15

Telefon

031-743 60 00

E-post: avdelning6tgg@dom.se

www.goteborgstingsratt.domstol.se

Telefax**Expeditionstid**

måndag – fredag

08:00–16:00

BAKGRUND

BB och AA (i det följande används parternas förnamn) träffades år 2014 då de arbetade som ställningsbyggare på samma arbetsplats. CC föddes den 31 december 2018. AA dotter EE, sedan en tidigare relation, bodde tillsammans med BB, AA och CC fram till dess att BB och AA separerade i oktober 2021. Som familj bodde de i Surte där AA och EE alltjämt bor. När CC föddes var EE fyra år och idag är hon elva år. EE bor alltjämt hemma hos AA och har umgänge med sin mamma. Skälet till separationen mellan AA och BB var, enligt BB, att hon och CC drogs in i den kriminella miljö som AA var en del av samt AA drogmissbruk vilket skapade en mycket otrygg miljö för både BB och CC.

Efter separationen i oktober 2021 flyttade BB till den lägenhet som hon hade tidigare och alltjämt har på . BB och AA hade gemensam vårdnad om CC och CC bodde växelvis hos sina föräldrar en vecka i taget fram till november 2023. Under den tiden och fram till den 15 januari 2024 gick CC på .

I november 2023 gjorde BB en polisanmälan då hon misstänkte att AA hade utsatt CC för sexuella övergrepp. Sedan dess och fram till att tingsrätten beslutade om umgängesstöd i augusti 2024 hade CC inte något umgänge med sin pappa. Umgängestillfällena med umgängesstöd fungerade väl varför tingsrätten beslutade om umgänge utan umgängesstöd, inledningsvis med dagumgänge och sedan januari 2025 om umgänge med övernattning, först med en övernattning och sedan vecka 4 år 2025 med två övernattningar från fredag till söndag. Merparten av umgängestillfällena har ägt rum.

BB lärde känna FF på en födelsedagsfest som hölls på innergården utanför hennes bostad i juni 2023. De blev sambor i november

2023 och några dagar innan FF häktades i april 2024, såsom misstänkt för flera rån, förlovade sig BB och FF. I dom den 31 oktober 2024 av Göteborgs tingsrätt (mål B 6716-24) dömdes FF för bland annat rån till fängelse i fem år. Hovrätten sänkte straffets längd till fängelse i fyra år och fyra månader (mål B 7188-24, dom den 31 januari 2025). Enligt BB är FF och hon inte längre ett par och han är inte heller längre folkbokförd på hennes adress. Av de folkbokföringsuppgifter som presenterats i målet framgår att FF är folkbokförd hos BB. FF dömdes den 16 december 2024 även för en misshandel den 6 juni 2024 som ägde rum i anslutning till den fest där FF och BB träffades (mål B 10124-23 Göteborgs tingsrätt). Domen överklagades men överklagandet återkallades och tingsrättens dom har vunnit laga kraft.

Under tiden från november 2023 och fram till augusti 2024 bodde CC på heltid hos BB och hade inte något umgänge med sin pappa, dvs. under cirka tio månader. Sedan januari 2024 har BB även hållit CC hemma från förskolan. Skälet till det var, enligt BB att AA hade hotat henne på telefon samt vid ett bråk mellan BB och AA som inträffade utanför den 12 januari 2024.

I augusti 2024 återupptogs umgänget mellan AA och CC, först i närvaro av umgängestöd på familjerätten två timmar varannan vecka efter beslut av Göteborgs tingsrätt. Därefter utökades umgänget först till dagumgänge, sedan med en övernattnings och sedan januari 2025 till umgänge från fredag till söndag varannan vecka. Flertalet umgängestillfällen har ägt rum. De umgängestillfällen som har ägt rum från fredag till söndag 2025 är under tiden den 7-9 februari, den 21-23 februari och den 7-9 mars. Nästkommande umgängestillfälle är inplanerat den 21-23 mars 2025.

CC:s situation har varit föremål för ett stort antal orosanmälningar såväl från föräldrarna som från CC:s mormor och farmor, från Glasblåsarens

förskola i Surte, socialtjänsten och polisen. Den senaste orosanmälan gjorde AA den 20 februari 2025 mot BB med anledning av att AA bedömde att CC var undernärld och inte fick tillräckligt med mat hemma hos BB.

I augusti 2024 började CC i förskoleklass i Rambergsskolan i Lundby, 1,5 kilometer från BB:s bostad. Föräldrarna tilldelades en plats på den skolan då föräldrarna inte hade anmält önskemål om skola. Vid inskolning på föräldramötet i juni 2024 deltog BB. Hon har också deltagit på utvecklingssamtal gällande CC, vilket AA inte har gjort. Enligt AA var han förhindrad att delta i utvecklingssamtalet, som han informerades om med kort framförhållning, på grund av sitt arbete.

YRKANDEN

BB

BB har yrkat att vårdnaden om CC ska anförtros henne och att CC därmed ska bo stadigvarande hemma hos henne. Yrkandena har framställt interimistiskt från dag för tingsrättens dom. BB har medgett att CC har umgänge med sin pappa under dagtid, varannan lördag från kl 10-18, även interimistiskt från dag för tingsrättens dom. BB har motsatt sig de yrkanden som AA har framställt, även interimistiskt.

AA

AA har motsatt sig BB:s yrkanden och har för egen del yrkat att vårdnaden alltjämt ska vara gemensam och att CC ska ha sitt stadigvarande boende hos honom från och med den vecka som CC börjar i första klass. Det stadigvarande boendet ska trappas upp genom umgänge vartannat veckoslut i jämn vecka mellan torsdag och måndag med hämtning och lämning i skolan fram till CC:s sommarlov då CC ska ha umgänge med sin

pappa veckorna 27, 28, 31 och 32. Yrkandena har framställt jämväl interimistiskt från dag för tingsrättens dom.

I andra hand har AA yrkat att CC ska bo växelvis hos honom och hos BB varannan vecka med byte på fredagar i jämn vecka på det sätt som skedde i tiden före den 12 november 2023.

I sista hand har AA yrkat att CC ska ha rätt till umgänge med honom vartannat veckoslut i jämn vecka mellan torsdag och måndag med hämtning och lämning i skolan samt under skolans sport- och höstlov ojämna år, påsklov jämna år, över jul mellan den 22 december och 29 december ojämna år, över nyår mellan den 30 december och 7 januari jämna år samt veckorna 27, 28, 31 och 32 varje år.

GRUNDEN OCH UTVECKLANDE AV TALAN

BB

Grunden för yrkandet om ensam vårdnad är att det är till CC:s bästa, att AA är olämplig som vårdnadshavare och att hon är lämplig vårdnadshavare. Det finns inte någon stabilitet i det som AA säger. Det finns inget fungerande samarbete mellan AA och BB och AA inger inte BB något förtroende. Det finns inte någon tillit mellan dem. Därför är det inte möjligt med gemensam vårdnad.

AA brister i sin föräldraförmåga och omsorg och han har inget förtroende för henne. AA har ertappats att köra bil drogpåverkad med sin äldsta dotter i bilen. AA brister även i rutiner när det gäller mat och hygien. AA lider också av psykisk ohälsa och umgås i kriminella kretsar som inte är lämpliga för CC.

CC har berättat för BB och för personal på förskolan att AA har utsatt CC för sexuella övergrepp. CC var nästan fem år när hon berättade om det i november 2023. AA brister i att han inte har förståelse för CC:s upplevelse och är villig att samtala om det.

AA har inte lämnat drogtester som han sagt att han skulle göra förrän ett test nu i mars 2025. BB bedömer att det finns en risk att AA alltfjämt har ett drogmissbruk eller att det i vart fall finns en risk att han återfaller i drogmissbruk som gör honom olämplig som vårdnadshavare.

BB är lämplig som vårdnadshavare och hon umgås inte i kriminella kretsar sedan oktober 2024 då hon och FF avslutade sin relation. Hon har inte och har inte haft något missbruk.

Vid umgänge är det farmor som tar hand om CC, vilket hon tycker känns tryggt. CC vill också träffa sin syster EE vilket BB tycker är angeläget. Därför kan umgänge äga rum och är bra för CC. Det är dock inte bra för CC med annat än dagumgänge. Det umgänge som har ägt rum med övernattnings efter tingsrättens beslut har fungerat. CC har dock berättat att AA har badat tillsammans med henne i badkaret, efter att AA tjatat sig till att få göra det. CC har också sagt att hon inte vill dela säng med sin pappa. AA har tillstått att han badade i badkaret tillsammans med CC. Härigenom visar AA att han brister i sitt omdöme. AA brister även när det gäller rutiner med sömn, mat och hygien för CC. Det finns en risk att CC utsätts för att träffa olämpliga/kriminella personer, att AA är drogpåverkad, att CC ska behöva ta ansvar för en förälder som inte kan ta ansvar på grund av drogmissbruk och därmed brister i sitt vårdnadsansvar. Det finns också en risk för att CC utsätts för sexuella övergrepp av sin pappa. AA är därmed olämplig som umgängesförälder under längre tid än ett antal sammanhängande timmar dagtid.

AA

BB är olämplig som ensam vårdnadshavare och boendeförälder. Parterna var ense om att CC skulle gå i skola i Surte i Ale kommun där AA bor och där CC gått i förskolan och undertecknade en gemensam anmälan till skolförvaltningen om det. Anmälan skickades dock inte in varför de inte fått något avslagsbeslut i frågan utan tilldelats en plats på Rambergsskolan nära BB:s bostad.

BB bestämde ensidigt att CC inte skulle få träffa sin pappa under cirka tio månader, från november 2023 och fram till den 13 augusti 2024. Skälet till det var obefogat då det visat sig att hennes misstankar om att han skulle ha förgripit sig sexuellt på CC saknade grund.

BB har också visat ett synnerligen dåligt omdöme som har varit tillsammans med FF som är en yrkeskriminell person. Att FF avtjänar fängelsestraff hindrar inte att hon alltjämt är tillsammans med honom, även om BB påstår motsatsen.

Att CC ska bo växelvis hos sina föräldrar är för att hon har bott så sedan november 2022 till november 2023 vilket fungerade väl. På så sätt får CC tillgång till hans familj och sina kompisar från förskolan.

Parterna har följt vad tingsrätten har bestämt om umgänge. Sedan den 11 januari 2025 har umgänge med övernattning ägt rum. Allt umgänge har fungerat väl. Att han och CC badade i badkar tillsammans var för att han gjorde som CC önskade då hon tjtade på honom om att de skulle bada tillsammans. Han är lämplig som vårdnadshavare samt som boende- och umgängesförälder.

Enligt AA kan föräldrarna sätta CC:s behov främst genom att dela information, även om BB har brustit i vissa avseenden. Han anser att samarbetet mellan honom och BB är tillräckligt bra för att gemensam vårdnad ska fungera.

AA har sedan två år tillbaka vare sig alkohol- eller drogproblem. Han tillbakavisar även påståendet om bristande omsorgsförmåga och påståendena om sexuella övergrepp.

BEVISNING

Båda parter har åberopat vårdnads-, boende- och umgängesutredningen från familjerättsbyrån i Göteborgs stad den 17 februari 2025.

BB

BB har åberopat följande bevisning.

Som skriftlig bevisning har BB åberopat BBiC-utredningar från den 21 november 2023 och den 17 februari 2023, sms och skärmdumpar utvisande skriftväxling mellan BB och AA samt fotografier på CC.

Som muntlig bevisning har BB åberopat fritt partsförhör med sig själv.

BB har vidare åberopat ljudinspelningar från samtal mellan henne och AA den 27 februari 2023, 4 december 2022 (telefonsamtal) samt från september 2021 och februari 2022 samt ljudinspelning mellan henne och FF den 12 januari 2024.

AA

AA har åberopat följande skriftliga bevisning.

1. AA och BB:s gemensamma ansökan om att CC skulle få börja på Alafors fria skola i Surte.
2. Beslut om upphörande av övervakning från frivården samt provresultat den 29 augusti 2023.
3. Aktualisering av polisen den 20 november 2023.
4. Polisförhör med CC den 6 december 2023.
5. Journalanteckningar från den 23 november, 6, 12, 18 och 19 december 2023 samt den 12 och 23 januari och 7 februari 2024.
6. Samtal med CC av socialtjänsten den 11 december 2023.
7. Konsultationsdokument från förskolan den 16 januari 2024.
8. Upplysningar från socialtjänsten den 19 mars 2024.
9. Upplysningar från socialtjänsten den 25 mars 2025
10. Orosanmälan från polisen den 18 april 2024.
11. BBiC-utredning från 20 juni 2024.
12. Yttrande angående umgängesstöd den 30 september 2024.
13. Vissa sidor i förundersökningsprotokoll från tingsrättens mål B 6716-24 som avser polisförhör med BB (sid. 154-157), uppgifter från FF (sid. 220, 221, 226 och 562) samt bilder från BB:s bostad i samband med husrannsakan (sid. 643-654).
14. Göteborgs tingsrätts dom i mål B 6716-24 samt Hovrätten för Västra Sveriges överklagade dom i mål B 7188-24.
15. Göteborgs tingsrätts dom i mål B 10124-23.
16. Frivårdsytttrande för FF i Göteborgs tingsrätts mål B 6716-24.
17. Frivårdsytttrande för GG i Göteborgs tingsrätts mål B 6716-24.
18. (Har utgått)

19. Utdrag från folkbokföringsregistret från den 3 mars 2025 som utvisar att FF är folkbokförd på sedan den 15 november 2024.
20. Vårdnads-, boende- och umgängesutredningen den 17 februari 2025.
21. Provsvar från drogtest utvisande att AA var ren från narkotika den 11 mars 2025.
22. Förundersökningsprotokoll från tingsrättens mål B 10124-23 avseende polisförhör med BB.
23. Beslut från Ale kommun den 10 mars 2025 att inte bifalla AA:s ansökan om drogtest.
24. Fotografier på CC tagna i anslutning till umgänge med umgängestöd.

Som muntlig bevisning har AA åberopat fritt partsförhör med sig själv och vittnesförhör med sin mor DD.

DOMSKÄL

Tingsrätten kommer inledningsvis att ta ställning till vårdnadsfrågan och därefter frågorna om boende och umgänge. I 6 kap 2 a§ föräldrabalken framgår att barnets bästa ska vara avgörande för alla frågor om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det fästas vikt vid föräldrarnas omsorgsförmåga och att barnet får en trygg och konfliktfri uppväxt. Särskild vikt ska också tas till att barnet eller någon annan i familjen utsätts för våld eller annat övergrepp, eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa. Hänsyn ska också tas till barnets egen vilja, särskilt om det är fråga om lite äldre barn.

Gemensam vårdnad är inte förenligt med vad som är bäst för CC

Utgångspunkten är att gemensam vårdnad är bäst för barnet eftersom det vanligtvis är det bästa sättet för barnet att få tillgång till båda sina föräldrar

trots att föräldrarna går isär. Gemensam vårdnad förutsätter en samsyn, ett samarbete samt ett förtroende för och tillit till varandra som föräldrar och att man som förälder tar ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet.

Enligt utredarna hos familjerätten brister det i flera avseenden när det gäller förutsättningarna för en gemensam vårdnad. Utredarna konstaterar att föräldrarna står mycket långt ifrån varandra när det gäller synen på vad som är bäst för CC . BB anser att hon behöver skydda CC från riskfaktorer och brister i AA föräldraskap medan AA anser att det inte finns dylika brister och att han inte brister i sin omsorgsförmåga. AA anser att BB är olämplig som ensam vårdnadshavare. De har olika verklighetsuppfattningar och olika syn på var CC ska gå i skola, var hon ska bo och vilken omvårdnad hon behöver. Utredarna konstaterar att föräldrarna har mycket svårt att ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör CC och anser därmed att gemensam vårdnad inte är till CC:s bästa.

Tingsrätten gör samma bedömning som utredarna och beaktar därvid också att AA gjorde en orosanmälan till socialtjänsten den 20 februari 2025. Det var under den tid som CC hade umgänge med övernattning med sin pappa och föräldrarna hade gemensam vårdnad. Enligt AA var det på uppmaning av läkare som orosanmälan gjordes. Enligt AA hade han dessförinnan samtalat med BB och påtalat CC:s behov av mer mat och näring. BB å sin sida har sagt att CC hade varit sjuk under en tid och att det var förklaringen till dotterns viktnedgång. Tingsrätten anser att den oro som kan uppstå till följd av att ens barn går ner i vikt är något som man behöver kunna samtala om och finna en lösning på tillsammans som vårdnadshavare. Att ta till en orosanmälan mot den andre föräldern framstår inte som en bra väg inom ramen för en gemensam vårdnad. En annan väg kan vara att föräldrarna tillsammans ber om hjälp och stöd för att stötta barnet. Den samtalston och det språk som används mellan föräldrarna, vilket tydligt framgår av ljudinspelningar som åberopats, ibland i närvaro av barn, gör att kontakterna mellan föräldrarna behöver vara så

få som möjligt. Sammanfattningsvis kan tingsrätten inte se att en gemensam vårdnad är förenlig med CC:s bästa.

Frågan är då vem av föräldrarna som ska anförtros ensam vårdnad.

BB ska anförtros ensam vårdnad om CC

Förutsättningen för att en förälder ska vara vårdnadshavare är att föräldern har en god föräldraförmåga och en god förmåga att tillgodose barns behov av omvårdnad i olika avseenden. Vanligtvis innebär det också en förmåga att tillse att barnet även har en god kontakt med den förälder som inte har vårdnaden eller är boendeförälder.

På samma sätt som utredarna ser tingsrätten brister i AA föräldraförmåga. Det handlar om att AA i vart fall tidigare haft ett drogmissbruk och hans umgänge med personer i kriminella kretsar. Enligt AA har han inte använt droger under två år. Vid den senaste muntliga förberedelsen i tingsrätten åtog sig AA att lämna drogtester. Han fullföljde inte åtagandet eftersom han fick avslag på sin ansökan om att ta drogtester från Ale Kommun den 10 mars 2025. Kostnaden för det drogtest som han tagit den 11 mars 2025 har bekostats av rättshjälpen. Eftersom AA inte har tagit några drogtester, med undantag för det prov som nu tagits den 11 mars 2025, är hans uppgifter inte motbevisade. Med hänsyn till att AA har missbrukat droger och är dömd för narkotikabrott finns emellertid en risk för att AA ska återfalla i ett missbruk. Genom att framföra bil påverkad av droger med ett barn i bilen har AA också visat att han är omdömeslös och brister i sitt ansvarstagande.

En viktig riskfaktor är också frågan om det finns en risk för att AA skulle utsätta CC för sexuellt övergrepp. Inledningsvis kan konstateras att den polisanmälan som BB gjorde i november 2024, de uppgifter som lämnats av personal på förskolan och den orosanmälan som gjorts till socialtjänsten om att AA skulle ha utsatt CC för sexuella övergrepp inte

har lett till åtal eller andra åtgärder då CC i barnförhör inte har berättat om några övergrepp. Vad tingsrätten har att ta ställning till är om det ändå finns risk för att CC i framtiden ska utsättas för något dylikt. Tingsrätten ifrågasätter inte att CC ska ha sagt till en pedagog på förskolan att AA skulle ha pillat henne på kissen. AA har avfärdat uppgifterna med att CC har blivit indoktrinerad av sin mamma. Han har dock, som utredaren skriver, inte velat prata om vad CC kan ha sagt utan blivit upprörd och inte velat beröra ämnet.

Enligt tingsrätten brister AA i omdöme då han vid ett av de senaste umgängestillfällena har badat i samma badkar som CC oavsett vems önskan det har varit. Att badet ska ha skett med badkläder på och på det sätt som AA har beskrivit framstår som en efterhandskonstruktion. Sammanfattningsvis delar tingsrätten vårdnadsutredarnas uppfattning om att det inte går att bortse från den risk som CC:s ord till pedagogen innebär.

AA har påtalat att det inte är klart och tydligt vilken pappa som CC menar då hon säger att pappa ska ha pillat henne på kissen. Utredningen visar att CC på senare tid även kallat FF för pappa. Tingsrätten konstaterar att så är fallet och att det inte helt kan uteslutas att det skulle kunna vara FF som CC har avsett. Detta en osäkerhetsfaktor som inte förtar risken för att CC kan ha utsatts för övergrepp av AA och kan komma att göra det framgent.

Sammanfattningsvis anser tingsrätten att AA inte är lämplig som vårdnadshavare för CC.

AA har gjort gällande att BB inte är lämplig som ensam vårdnadshavare för CC och har därvid pekat på hennes bristande omdöme att vara tillsammans med FF. BB har sagt att hennes och FF:s relation är slut. Här står ord mot ord. BB har dock inte

tillbakavisat att de förlovade sig så sent som några dagar innan FF häktades i april 2024. Uppgifter som hon lämnat i polisförhör och utdraget från folkbokföringsregistret tyder också på att FF varit folkbokförd hos henne längre tid än vad hon velat tillstå. Tingsrätten ifrågasätter hennes uppgift om att FF inte längre är folkbokförd hos henne. Enligt BB har hon under huvudförhandlingen efterfrågat uppgifterna från Skatteverket men verket har inte kunnat tillhandahålla uppgifterna med så kort framförhållning. BB:s relation till FF i förening med att hon höll CC ifrån sin pappa efter den tid som socialförvaltningen rekommenderade, dvs. efter den 18 december 2023 och fram till augusti 2024 samt från förskolan från den 15 januari 2024, gör att även hennes föräldraförmåga kan ifrågasättas. Det har också framkommit uppgifter om att hon har erbjudits föräldrastöd och kontaktfamilj från socialtjänsten men avböjt den hjälpen. Som tingsrätten ser det skulle sådant stöd kunna var värdefullt för CC och även vara till stor hjälp för BB i hennes föräldraroll. Utredarna har landat i att BB har visat att hon är lämplig som vårdnadshavare och att vårdnaden ska tillfalla henne ensam. Tingsrätten delar den bedömningen men vill poängtera att det förutsätter att hon inte umgås med kriminella personer. Den boendesituation som CC hade under den tid som FF och dennes kriminella kompis GG bodde i BB:s bostad, ett rum och kök med tillgång till en säng, är inte en godtagbar boendemiljö för ett barn.

CC ska ha rätt till dagumgänge med sin pappa

Som tingsrätten har redovisat tidigare har CC haft umgänge med övernattning med sin pappa ett antal helger under januari, februari och mars 2025. Som tingsrätten har uppfattat det har umgänget fungerat väl. CC har varit glad för att få träffa sin pappa, sin syster och sin farmor. Vad BB har tagit upp som skäl för att umgänge inte ska vara med övernattning är risken för att AA ska utsätta CC för ett sexuellt övergrepp. Tingsrätten har ovan konstaterat att det inte går att bortse från att en sådan risk finns och att AA synes vara helt oförstående för olämpligheten att bada i samma badkar som sin

dotter. Den brist på omdöme som tingsrätten bedömer att AA har gör att det finns en risk för ett oönskat beteende från AA. Detta i förening med CC:s låga ålder som gör att hon inte kan skilja på lämpliga och olämpliga beteenden medför att det är bäst för CC om umgänget begränsas.

Utredarna har föreslagit att umgänge fortsättningsvis ska ske under dagtid varannan lördag, vilket också är det umgänge som BB har medgett. Utredarna bedömer att CC under ett dagumgänge ges möjlighet att träffa sin pappa och upprätthålla en fin relation med honom. Tingsrätten gör samma bedömning som utredarna. Under den tiden bör CC också ha möjlighet att träffa både farmor och sin syster EE. Av förhören med farmor och BB har också framkommit att farmor har fått träffa CC på annan tid än under umgängestillfällena och att BB är angelägen om att den kontakten hålls vid liv på ett bra sätt. Tingsrättens beslut om umgänge mellan CC och hennes pappa är givetvis inget som hindrar att farmor träffar sitt barnbarn på annan tid som farmor och BB kommer överens om.

CC ska alltså ha rätt till umgänge med sin pappa varannan lördag mellan kl 10 och 18.

Vad tingsrätten har bestämt om vårdnad, boende och umgänge ska gälla från dagen för tingsrättens dom, dvs. även om domen skulle överklagas.

Övrig fråga

Advokaten Sara Söderberg har begärt ersättning enligt rättshjälpslagen med sammanlagt 156 280 kr, varav 199 584 kr för arbete, 4 640 kr för tidsspillan 800 kr för utlägg och 3 256 kr avseende mervärdesskatt.

Antalet arvodestimmar är drygt 75. Det kan förfalla mycket. Den skriftliga bevisningen har emellertid varit omfattande och det övriga processmaterialet likaså. Tingsrätten har hållit två muntliga förberedelser i målet och

huvudförhandlingen tog närmare två dagar i anspråk. Sammantaget finner tingsrätten att det begärda arvodet är skäligt. Till följd av det och då det inte finns några invändningar mot begärd ersättning för tidsspillan och utlägg ska den begärda ersättningen utgå.

HUR MAN ÖVERKLAGAR; se bilaga 1 (TR-02)

Eventuellt överklagande ställs till Hovrätten för Västra Sverige och skickas till tingsrätten senast den 5 maj 2025.

Agneta Lilja

Skiljaktig mening

Nämndemannen Christer Jonsson är skiljaktig beträffande frågan om vårdnad, boende och umgänge och anför följande.

Utgångspunkten är att gemensam vårdnad är bäst för ett barn. Vad som framkommit tyder på att CC behöver båda sina föräldrar. Hon har bott växelvis, en vecka i taget, hos dem under en längre tid, vilket fungerat väl.

Vad som framkommit angående risken för att CC skulle utsättas för sexuella övergrepp av sin pappa är inte tillräckligt för att en sådan risk ska föreligga idag. Vad AA har sagt om att han inte längre har ett drogmissbruk och inte har haft det de senaste åren är inte motbevisat. Jag utgår därför i min bedömning från att det inte föreligger risk för att CC ska utsättas för en pappa som tar droger eller att han umgås i en kriminell miljö. Till följd av det och då det i övrigt inte förekommit sådana brister i AA:s föräldraförmåga som gör honom olämplig som vårdnadshavare, kan han alltså vara det. Jag bedömer inte heller att BB är olämplig som vårdnadshavare. På grund av det och då föräldrarna förmår samarbeta kring

CC tillräckligt bra anser jag att det är bäst för CC att vårdnaden om henne alltså är gemensam.

Om vårdnaden endast ska anförtröas en av föräldrarna anser jag att den ska anförtröas AA. Skälet till det är att han är den som bäst kan tillgodose att CC kan upprätthålla kontakten med farmor, CC:s syster EE och andra i AA familj samt vänner. Om BB skulle få ensam vårdnad finns en risk att den kontakten inte kommer att upprätthållas.

Vid den utgång som majoriteten valt, att anförtrö vårdnaden åt BB och därmed också boendet, anser jag att det är bäst för CC att få umgänge med sin pappa i den omfattning som han har begärt.

Överröstad i dessa frågor är jag i övrigt ense med majoriteten.



Hur man överklagar

Dom i tvistemål, tingsrätt

TR-02

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för överklagande finns på sista sidan i domen.

Överklaga efter att motparten överklagat

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den andra parten också rätt att överklaga även om tiden har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga.

En part kan anslutningsöverklaga inom en extra vecka från det att överklagandetiden har gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom 4 veckor från domens datum.

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det första överklagandet dras tillbaka eller av något annat skäl inte går vidare.

Så här gör du

1. Skriv tingsrättens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att hovrätten ska ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).
3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.

Det är inte säkert att du kan lägga fram nya bevis. Vill du göra det ska du förklara varför du inte lagt fram bevisen tidigare.

Vill du ha nya förhör med någon som redan förhörts eller en ny syn (till exempel besök på en plats), ska du berätta det och förklara varför.

Tala också om ifall du vill att motparten ska komma personligen vid en huvudförhandling.

4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer.
Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer.
Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till tingsrätten. Du hittar adressen i domen.

Vad händer sedan?

Tingsrätten kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar tingsrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till hovrätten.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning, kan även hovrätten skicka brev på detta sätt.

Prövningstillstånd i hovrätten

När överklagandet kommer in till hovrätten tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

- Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att tingsrätten dömt rätt.
- Domstolen anser att det inte går att bedöma om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp målet.
- Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Om du *inte* får prövningstillstånd gäller den överklagade domen. Därför är det viktigt att i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med tingsrätten om du har frågor. Adress och telefonnummer finns på första sidan i domen.

Mer information finns på www.domstol.se.



Hur man överklagar hovrättens avgörande

Den som vill överklaga hovrättens avgörande ska göra det genom att skriva till Högsta domstolen. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till hovrätten.

Senaste tid för att överklaga

Överklagandet ska ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av hovrättens avgörande.

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid, skickar hovrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Högsta domstolen.

Prövningstillstånd i Högsta domstolen

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd endast om

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen eller om
2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, så som att det finns grund för resning, att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Överklagandets innehåll

Överklagandet ska innehålla uppgifter om

1. klagandens namn, adress, e-postadress och telefonnummer,
2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning samt dag för avgörandet och målnummer),
3. den ändring i avgörandet som klaganden begär,
4. de skäl som klaganden vill ange för att avgörandet ska ändras,
5. de skäl som klaganden vill ange för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som klaganden åberopar och vad som ska bevisas med varje bevis.

Förenklad delgivning

Om målet överklagas kan Högsta domstolen använda förenklad delgivning vid utskick av handlingar i målet, under förutsättning att mottagaren där eller i någon tidigare instans har fått information om sådan delgivning.

Mer information

För information om rättegången i Högsta domstolen, se www.hogstodomstolen.se